PETROBRAS

Contrato de Antecipação de Bonificação por Desempenho

I - BR

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A, com sede na Rua Correia Vasques n°. 250, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 34.274.233/0001-02, denominada simplesmente **BR.**

II- Comprador

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS CERTO LTDA., filial estabelecida à ROD RSC 470 - KM 175+490 metros, número 3465, CEP 95.330-000, bairro Centro, Veranópolis/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.287.036/0002-89, neste ato representada por seu sócio administrador **GABRIEL CHIARADIA PESSIN**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Avenida Osvaldo Aranha n° 473, apto 203, CEP 95.330-000, bairro Centro, Veranópolis/RS, portador da carteira de identidade n° 7092051296 expedida pela SJS-II/RS, inscrito no CPF/MF sob o n° 018.411.120-03, denominada simplesmente **REVENDEDOR.**

II A – INTERVENIENTE ANUENTE:

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS SIVIERO LTDA, estabelecida na rodovia RST 470 Km 175 + 490, n° 3.465, bairro Centro, CEP 95.330-000, Cidade Veranópolis, Estado Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 87.013.793/0001-61, neste ato representada por seu sócio **PEDRO SIVIERO**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Alfredo Chaves n° 679 apto 601, CEP 96330-000, Veranópolis/RS, portador da carteira de identidade n° 1003266622, expedida pela SSP/PC RS, inscrito no CPF/MF sob o n° 227.128.100-82, e pelo sócio **PEDRO ELIAS SIVIERO**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Alfredo Chaves n° 679 apto 601, Centro, CEP 95.330-000, Veranópolis/RS, portador da carteira de identidade n° 1111705461expedda pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n° 814.295.330-72, denominada simplesmente **INTERVENIENTE ANUENTE.**

III- Valor da Bonificação Antecipada

R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)

IV- Prazo de Vigência

De **01/01/2021** até **30/09/2025.**

V- Forma de Liberação da Bonificação

- Parcela de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta reais), após a assinatura dos contratos e efetivação das garantias;

- Parcela de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta reais), Após Obra Civil - Execução de Vigas e Treliças (reforma cobertura pista);

- Parcela de R$ 170.762,47 (cento e setenta mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos) - Após Implantação da Imagem Pista;

- Parcela no valor de R$ 79.237,53 (setenta e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos) - Após Obra Civil - Conclusão das Obras.

O **REVENDEDOR** neste ato cede e transfere o crédito total decorrente da bonificação prevista no item III para a **INTERVENIENTE ANUENTE**, permanecendo sem qualquer alteração as demais obrigações deste contrato, em especial, a responsabilidade do **REVENDEDOR** pelo cumprimento integral do CPCVM e pela restituição dos valores antecipados e ora cedidos, quando devidos.

Este documento foi assinado eletronicamente por Eduardo Bruschi, Altamir Pessin, Felipe Francisco Cavalheiro, Pedro Siviero, Pedro Elias Siviero, Gabriel Chiaradia Pessin e HAERTON REGIS DONADEL.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://brdistribuidora.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 88F4-4E34-B9EC-16BC.

O crédito cedido pelo **REVENDEDOR** será liberado conforme disposto nesta cláusula pela **DISTRIBUIDORA** para a **INTERVENIENTE ANUENTE**.

A **DISTRIBUIDORA** poderá opor à **INTERVENIENTE ANUENTE** as exceções que lhe competir, caso o **REVENDEDOR** não venha a cumprir com suas obrigações prevista neste contrato e no CPCVM ao qual está vinculado, na forma do art. 294 do Código Civil.

A responsabilidade tributária entre **REVENDEDOR** e **INTERVENIENTE ANUENTE** é aquela definida em lei, sendo certo que ambas as partes expressamente salvaguardam a **DISTRIBUIDORA** de qualquer responsabilidade pela referida cessão de crédito

VI- Finalidade da Antecipação

[x] Incremento das atividades desenvolvidas pelo Posto de Revenda situado no endereço indicado no item II.

[x] Reforma do posto de abastecimento instalado no local descrito no item II.

[x] Aquisição e/ou na instalação pelo **REVENDEDOR** de equipamentos e/ou elementos de imagem a serem utilizados no Posto de Serviços situado no local descrito no item II.

VII - Forma de Apuração

A apuração dos volumes adquiridos será realizada no(s) prazo(s) e na forma estipulada no Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil - CPCVM, firmado pelas Partes, tendo o **REVENDEDOR** que cumprir integralmente os contratos mencionados no item VIII, além do presente instrumento.

VIII - Contratos Vinculados

- Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil, assinado com o revendedor nesta data.

IX - Foro de Eleição

O foro contratual é da Comarca da cidade de Porto Alegre/RS

X - Comunicações ao Revendedor

As partes expressamente reconhecem e aceitam que as comunicações, para todos os fins deste contrato, sejam feitas por e-mail e indicam os endereços eletrônicos abaixo para o recebimento de comunicações, notificações, intimações e citações, comprometendo-se a comunicar à DISTRIBUIDORA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer mudança ou substituição dos e-mails:

REVENDEDOR: **postocertomatriz@gmail.com,** e-mail cadastrado no Canal de Negócios, que será automaticamente alterado sempre que o **REVENDEDOR** proceder à modificação do e-mail cadastrado

GARANTIDOR HIPOTECÁRIO: **siviero@siviero-rs.com.br**

XI - Garantias

[_X_] **HIPOTECA**:

O **REVENDEDOR** apresentará em garantia ao cumprimento da obrigação ora ajustada, imóvel a ser aprovado pela **BR** e que esteja livre e desembaraçado de quaisquer ônus, devendo ser providenciado pelo **REVENDEDOR** a lavratura da escritura pública e o seu registro na matrícula do imóvel no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos contados da data da assinatura deste contrato.

Na hipótese de o **REVENDEDOR** não arcar com as obrigações prevista neste contrato, a **BR** poderá proceder com a penhora deste imóvel hipotecado antes mesmo de sua citação em ação judicial.

Este documento foi assinado eletronicamente por Eduardo Bruschi, Altamir Pessin, Felipe Francisco Cavalheiro, Pedro Siviero, Pedro Elias Siviero, Gabriel Chiaradia Pessin e HAERTON REGIS DONADEL.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://brdistribuidora.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 88F4-4E34-B9EC-16BC.

As Partes resolvem firmar o presente instrumento, nas condições e cláusulas a seguir pactuadas:

1. A **BR** concederá ao **REVENDEDOR** uma antecipação de bonificação na quantia indicada no item III em contrapartida ao cumprimento integral do contrato de fornecimento de produtos combustíveis especificado no item VIII, ficando o **REVENDEDOR** obrigado a adquirir as quantidades dos produtos de acordo com o disposto no contrato de fornecimento, mediante compras exclusivas e habituais.

1.1. A bonificação será liberada na forma prevista no item V e paga antecipadamente ao efetivo cumprimento das compras pactuadas no contrato de fornecimento, por meio de depósito bancário que será efetuado através do sistema de Transferência Eletrônica Disponível – TED, na conta corrente indicada pelo **REVENDEDOR.**

1.1.1. O valor de cada parcela será reajustado pela variação do IGPM contado do mês da data da assinatura do presente instrumento até o mês da data da entrega da(s) parcela(s).

1.2. Em se tratando de contratos vinculados, o presente contrato de Antecipação de Bonificação por Desempenho será considerado cumprido e extinto caso o CPCVM seja encerrado antes do término do prazo de vigência pela aquisição integral dos volumes.

1.3. Se a finalidade de uso desta bonificação for a compra e/ou instalação de equipamentos, aqui definidos como bombas, tanques e acessórios, fica certo desde já que: i) as liberações só ocorrerão a partir da apresentação pelo **REVENDEDOR** da licença ambiental válida; e ii) o **REVENDEDOR** se obriga a comprar os equipamentos empresas certificadas pelo INMETRO.

1.4. Nas concessões para a finalidade de uso para aquisição/instalação de elementos de imagem, como forma de garantir a integridade das marcas **BR**, o **REVENDEDOR** deverá adquirir e instalar esses elementos nas empresas homologadas pela **BR**, cuja relação será disponibilizada ao **REVENDEDOR.**

1.5. Nas hipóteses em que a finalidade desta bonificação for execução de obras civis ou de instalação, o **REVENDEDOR** concorda desde já que a **BR**, por intermédio de sua área de engenharia, promova a fiscalização do andamento da obra, não eximindo o **REVENDEDOR** das obrigações constantes da cláusula 1.3, especialmente, das obtenções das licenças prévias (ambiental e outras).

2. Ao término do prazo deste contrato ou em caso de rescisão, em não tendo havido a aquisição da quantidade total de produtos pactuada no Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil especificado no item VIII, o **REVENDEDOR** ficará obrigado a restituir, em até 5 (cinco) dias úteis, o valor indicado no item III, proporcional ao volume contratado e não adquirido, com atualização monetária e juros de 1% ao mês da data da liberação de cada parcela, acrescido de multa de 10% sobre o valor corrigido.

3. A presente contratação é personalíssima e realizada considerando-se a atual composição societária do **REVENDEDOR**, podendo a **BR** denunciar o contrato caso haja alteração nessa composição, ficando o **REVENDEDOR** obrigado a pagar a bonificação recebida, nos termos da cláusula segunda.

4. Este contrato não poderá ser cedido ou transferido, a qualquer título, no todo ou em parte, pelo **REVENDEDOR**, salvo consentimento expresso da **BR.**

5. O **REVENDEDOR** declara expressamente ter conhecimento de que a liberação da bonificação está condicionada à aprovação das garantias previstas no item XI e somente será liberada, independentemente da previsão do item V, após a validação pela **BR**, efetiva constituição das garantias e registro, quando este ato se fizer necessário.

6. O **REVENDEDOR** tem plena ciência de que a bonificação é feita em caráter antecipado e, portanto, só será incorporada ao seu patrimônio quando adquirir integralmente as quantidades estabelecidas de comum acordo entre as Partes, conforme disposto no contrato de fornecimento ao qual este instrumento se vincula.

7. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de aviso, notificação judicial ou extrajudicial, considerando-se vencido o valor previsto no item III, que deverá ser imediatamente restituído à **BR** nos termos previstos na cláusula segunda, se ocorrer quaisquer das seguintes hipóteses:

7.1. Requerimento de recuperação judicial ou extrajudicial ou requerimento ou decretação de falência do **REVENDEDOR**;

7.2. Impontualidade ou falta de pagamento nos vencimentos das faturas relativas aos produtos adquiridos [illegible] **REVENDEDOR**;

Este documento foi assinado eletronicamente por Eduardo Bruschi, Altamir Pessin, Felipe Francisco Cavalheiro, Pedro Siviero, Pedro Elias Siviero, Gabriel Chiaradia Pessin e HAERTON REGIS DONADEL.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://brdisribuidora.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 88F4-4E34-B9EC-16BC.

BR PETROBRAS

7.3. O REVENDEDOR deixar de integrar a rede de postos revendedores **BR** ou dela deixar de adquirir habitualmente produtos com exclusividade.

7.4 o **REVENDEDOR**, por qualquer razão ou a qualquer título, violar, no todo ou em parte, quaisquer cláusulas/condições deste contrato ou dos contratos descritos no item VIII.

7.5 O **REVENDEDOR** não efetivar a constituição das garantias conforme previsto no item XI deste contrato.

8. Eventual tolerância à infração ao presente contrato não constituirá renúncia aos direitos que são conferidos às Partes.

9. O presente contrato obriga as Partes contratantes, seus herdeiros ou sucessores, a qualquer título.

10. As Partes admitem como válida a formalização e assinatura do presente instrumento por meio eletrônico, incluindo todas as páginas de assinatura e eventuais anexos, bem como declaram que representam a integralidade dos termos entre elas acordados, substituindo quaisquer outros acordos anteriores formalizados por qualquer outro meio, verbal, escrito, físico ou digital, nos termos dos art. 107, 219 e 220 do Código Civil.

10.1. Nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, as Partes expressamente concordam em utilizar e reconhecem como válida qualquer forma de comprovação de consentimento aos termos do presente instrumento em formato eletrônico, ainda que não utilizem de certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil, incluindo as assinaturas eletrônicas nas plataformas de assinatura CERTSIGN ou outras equivalentes no mercado. A formalização do presente instrumento na forma acordada retro será suficiente para a validade jurídica e integral vinculação das Partes ao seu inteiro teor.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes pactuam o presente instrumento e, tão logo assinado por todas as partes, unificam a data abaixo como data da assinatura para os fins deste contrato.

Porto Alegre, 14 de dezembro de 2020.

Pela DISTRIBUIDORA:

Eduardo Bruschi

Haerton Regis Donadel

Pelo **REVENDEDOR:**

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS CERTO LTDA:

Gabriel Chiaradia Pessin

Pela: **INTERVENIENTE ANUENTE:**

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS SIVIERO LTDA:

Pedro Siviero

Pedro Elias Siviero

TESTEMUNHA:

Altamir Pessin

CPF: 383.233.110-72

TESTEMUNHA:

Felipe Francisco Cavalheiro

CPF: 001.216.370-85

Este documento foi assinado eletronicamente por Eduardo Bruschi, Altamir Pessin, Felipe Francisco Cavalheiro, Pedro Siviero, Pedro Elias Siviero, Gabriel Chiaradia Pessin e HAERTON REGIS DONADEL.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://brdistribuidora.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 88F4-4E34-B9EC-16BC.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal BR Distribuidora. Para verificar as assinaturas clique no link: https://brdistribuidora.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/88F4-4E34-B9EC-16BC ou vá até o site https://brdistribuidora.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 88F4-4E34-B9EC-16BC

Hash do Documento

221A971FA018FE81B687E8C7884E7A991E46D93ACFCDCD4F15BCE8DBF32E2AAF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/12/2020 é(são) :

☑ Eduardo Bruschi (Parte - Varejo - Desempenho e Gestão - BR Distribuidora) - 728.795.130-49 em 30/12/2020 08:51 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: ebruschi@br.com.br

Evidências

Client Timestamp Wed Dec 30 2020 08:50:59 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -22.9071017 Longitude: -43.203758699999995 Accuracy: 31853
IP 189.125.228.47
Assinatura:



Hash Evidências:
C0729B6781798D97E0090B7484E511CE8D02C97CF2257A83B9AD7997F32B786F

☑ Altamir Pessin (Testemunha) - 383.233.110-72 em 30/12/2020 08:46 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: postocertomatriz@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Wed Dec 30 2020 08:46:41 GMT-0300 (-03)

IP 186.225.236.103
Assinatura:



Hash Evidências:
71FD41DFABB9D81834F31D2586DC77AB4A7141ABF81C873886FA97B4A89E932D

☑ Felipe Francisco Cavalheiro (Testemunha) - 001.216.370-85 em 28/12/2020 10:42 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: felipef@br.com.br

Evidências

Client Timestamp Mon Dec 28 2020 10:42:37 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -22.919663999999997 Longitude: -43.2169929 Accuracy: 1096
IP 189.125.228.47
Assinatura:

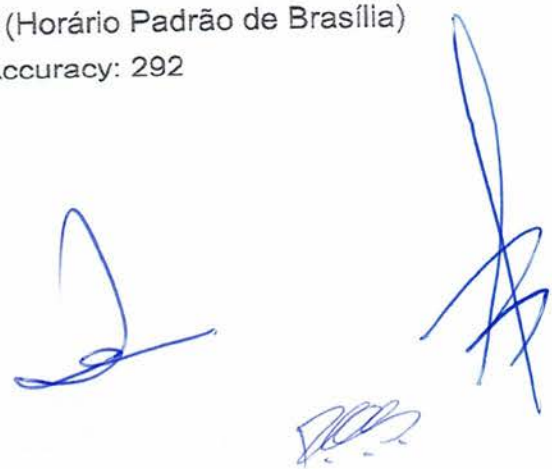


Hash Evidências:
37DCA01CBAF4EEA22FAF71C26382855F7AA8CD11FDFDA3CEF7EAFD7B09AE9A62

☑ Pedro Siviero (Parte - ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS SIVIERO LTDA) - 227.128.100-82 em 28/12/2020 08:42 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: siviero@siviero-rs.com.br

Evidências

Client Timestamp Mon Dec 28 2020 08:42:38 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -28.936562 Longitude: -51.55336 Accuracy: 292
IP 187.0.13.140
Assinatura:



Hash Evidências:
9D8DDA065BBAB021FBA3AF644EB25E2E2ADA44080C5D1003B7D549288927BA4C

☑ Pedro Elias Siviero (Parte - ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS SIVIERO LTDA) - 814.295.330-72 em 24/12/2020 14:16 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: pedro@siviero-rs.com.br

Evidências

Client Timestamp Thu Dec 24 2020 14:16:52 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -28.936411399999997 Longitude: -51.553289199999995 Accuracy: 39
IP 187.0.13.140
Assinatura:



Hash Evidências:
76B6FD74969FCD973D4E73BA903BDC91710F5D98965097383CCF4AE38251CB70

☑ Gabriel Chiaradia Pessin (Parte - ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS CERTO LTDA) - 018.411.120-03 em 16/12/2020 08:44 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: gabipessin@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Wed Dec 16 2020 08:44:50 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -28.936213499999997 Longitude: -51.5506719 Accuracy: 80
IP 187.103.230.1
Assinatura:



Hash Evidências:

EABEF2469ACCD7BCCC393D03B97B7B6712A28665F10877695391CA10C5A34EDA

☑ HAERTON REGIS DONADEL (Parte - Varejo - Desempenho e Gestão - BR Distribuidora) - 578.149.700-59 em 14/12/2020 18:19 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificaçao: Por email: haerton@br.com.br

Evidências

Client Timestamp Mon Dec 14 2020 18:19:14 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -30.0175626 Longitude: -51.1683046 Accuracy: 42

IP 189.125.228.47

Assinatura:



Hash Evidências:

85BCACDDC04878C606376A46930E2431DC3B5E5F148BA3F12E6D10DDF7019B61